

Algemene voorwaarden van B-Exceptional BV

ALGEMEEN

B-Exceptional BV hierna: B-Exceptional) is een professionele dienstverlener gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer. Haar diensten omvatten onder meer, al dan niet gecombineerd: de aanvraag en opvolging van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer bij de bevoegde overheden, de professionele begeleiding van uitzonderlijke vervoeren met begeleidingsvoertuigen, route-onderzoeken en -advies en technische coördinatie met wegbeheerders en overige betrokken instanties, evenals alle daarmee samenhangende werkzaamheden en aankopen.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen zijn deze algemene voorwaarden (verder: 'Voorwaarden') van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten. De toepassing van deze algemene voorwaarden impliceert dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

DEFINITIES

In de Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
- Werkdagen: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdag, zondagen en de feestdagen.
- Dagen: alle kalenderdagen.
- Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en B-Exceptional wordt gesloten en op grond waarvan B-Exceptional zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.

1. OFFERTES

1.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden louter als voorstel tot het uitvoeren van een Opdracht en de bijhorende modaliteiten, tenzij schriftelijk anders vermeld. Indien er termijnen worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en verbinden zij B-Exceptional niet.. Voor zover de Opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard, is B-Exceptional gerechtigd deze te herroepen.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De Overeenkomst komt tot stand op één van de volgende wijzen:

- Door schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van een door B-Exceptional uitgebrachte offerte; of
- Door de aanvaarding van een opdracht van de Opdrachtgever door B-Exceptional die blijkt uit:
 - een schriftelijke bevestiging van die opdracht;
 - het aanvaarden van de uitvoering.

De aanvaarding is gebaseerd op de door de Opdrachtgever aan B-Exceptional verstrekte informatie.

Indien de B-Exceptional een opdracht van de Opdrachtgever bevestigt met wijzigingen, aanvullingen of andere voorwaarden, primeren die wijzigingen, aanvullingen of andere voorwaarden op de opdracht.

Een offerte of opdracht is slechts bindend na aanvaarding door de andere partij.

2.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke B-Exceptional overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft en om verzoekt voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door B-Exceptional gewenste vorm en wijze aan B-Exceptional ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat B-Exceptional onmiddellijk wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan B-Exceptional ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat B-Exceptional wordt voorzien van alle faciliteiten die naar zijn eigen oordeel en/of naar het oordeel van B-Exceptional noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoende aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

3.5 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door B-Exceptional noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde B-Exceptional in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Alle werkzaamheden die door B-Exceptional worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van B-Exceptional, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 B-Exceptional bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. De vermelding van een bepaalde medewerker door B-Exceptional in een offerte of opdrachtbevestiging geldt uitsluitend als indicatie en houdt geen resultaatsverbintenis in tot diens beschikbaarheid gedurende de volledige opdracht. B-Exceptional kan medewerkers te allen tijde vervangen, zonder dat voorafgaand overleg met Opdrachtgever vereist is.

4.3 Indien B-Exceptional uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met B-Exceptional overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van B-Exceptional om de Opdracht correct uit te voeren.

5. GEHEIMHOUDING

5.1 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door B-Exceptional voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van B-Exceptional, niet aan derden openbaren.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 B-Exceptional behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

6.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van B-Exceptional, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van B-Exceptional toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7. HONORARIUM

7.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat deze geheel is uitgevoerd, bepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is B-Exceptional gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Het bovenstaande geldt in het bijzonder als de brandstofprijzen stijgen of dalen. De dieseltoeslag c.q. afslag wordt vastgesteld op basis van de prijs op de 1e dag van elke maand en deze geldt voor de gehele maand, behoudens een uitzonderlijke wijziging gedurende die maand. Bij iedere daling of stijging van 3 eurocent per liter volgt een aanpassing van 1%. Bij de maandelijkse aanpassing zal worden uitgegaan van de dieselloleieprijzen SHELL (inclusief BTW) volgens de website van United Consumers.

7.2 Het honorarium van B-Exceptional is exclusief de kosten, uitgaven en heffingen die in de uitvoering van de Overeenkomst worden gemaakt door B-Exceptional of door de door B-Exceptional ingeschakelde derden. Deze kosten worden afzonderlijk aan Opdrachtgever doorgerekend.

7.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

8. BETALING

8.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta en op de op de factuur aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, bovenop het factuurbedrag van rechtswege gehouden tot betaling van: a) een

nalatigheidsinterest overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, of een interest van 10% per jaar, waarbij de hoogste van beide rentevoeten geldt; en b) een forfaitaire schadevergoeding van minimum 40 EUR per onbetaalde factuur, onverminderd het recht van de B-Exceptional om een hogere werkelijk geleden schade te vorderen.

8.3 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eveneens alle andere openstaande facturen, ook deze waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van B-Exceptional daartoe aanleiding geeft, is B-Exceptional gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door B-Exceptional te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is B-Exceptional gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan B-Exceptional uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.5 Ingeval meerdere Opdrachtgevers zich onder dezelfde Overeenkomst verbinden, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

9. SCHULDVERGELIJKING

Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal B-Exceptional schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de vorderingen die het heeft ten overstaan van haar schuldeisers dan wel Opdrachtgever, en die deze laatste op B-Exceptional hebben. Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.

10. KLACHTEN

10.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk uiterlijk binnen 10 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen uiterlijk 10 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan B-Exceptional kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren tot betaling van andere geleverde diensten door B-Exceptional waarop de klacht geen betrekking heeft, over te gaan.

10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

11. LEVERINGSTERMIJN

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door B-Exceptional is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

11.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van

de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

11.3 De Overeenkomst kan tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij B-Exceptional de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

12. OPZEGGING

12.1 Opdrachtgever en B-Exceptional kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

12.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

12.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft B-Exceptional recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan B-Exceptional zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door B-Exceptional, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van B-Exceptional bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. B-Exceptional behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van het honorarium en de kosten voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor B-Exceptional extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 B-Exceptional heeft, zoals in art. 4.1. gestipuleerd, een inspanningsverbintenis m.b.t. het bekomen van vergunningen, het uitvoeren van begeleidingen en route onderzoeken en zal al haar in dit verband gestelde werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van B-Exceptional kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan B-Exceptional onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is B-Exceptional voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

13.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van B-Exceptional die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is B-Exceptional slechts voor directe schade aansprakelijk en dit tot maximaal 1.500 EUR. Meerdere schadevorderingen uit eenzelfde Overeenkomst

worden samengeteld en zijn gezamenlijk onderworpen aan dit plafond.

13.3 Onder directe schade wordt enkel verstaan:

- Elke materiële schade, inclusief doch niet beperkt tot beschadiging, verlies of waardevermindering van voertuigen, materialen, ladingen, verpakking, infrastructuur of andere roerende en onroerende zaken, ongeacht aan wie deze toebehoren.
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van B-Exceptional aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan B-Exceptional toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

13.4 B-Exceptional is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door B-Exceptional gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

13.5 B-Exceptional is niet gehouden de Opdrachtgever te vrijwaren, schadeloos te stellen of tussen te komen voor enige vordering, aanspraak of schadeclaim van derden t.a.v. de Opdrachtgever die verband houdt met schade ontstaan tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht de aard, oorzaak of omvang daarvan.

13.6 Opdrachtgever vrijwaart B-Exceptional voor enige vordering, aanspraak of schadeclaim van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan B-Exceptional onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

13.7 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door B-Exceptional aan de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

13.8 B-Exceptional is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, B-Exceptional of derden.

13.9 B-Exceptional is niet aansprakelijk voor de schade aan voertuig of machine die bestuurd of bediend wordt in opdracht en op instructie van de Opdrachtgever.

13.10 De Opdrachtgever kan de B-Exceptional enkel op contractuele grondslag en nooit op buitencontractuele grondslag aansprakelijk stellen. Elke buitencontractuele aansprakelijkheid van B-Exceptional, haar bestuurders, werknemers en derden waarop de B-Exceptional een beroep doet voor de uitvoering van werken, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14. OVERMACHT EN IMPREVISIE

14.1 Indien B-Exceptional door overmacht of omstandigheden buiten haar redelijke controle geheel of gedeeltelijk verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren — met uitzondering van geheimhoudingsverplichtingen — heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Dit geeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Alle reeds verrichte

werkzaamheden en gemaakte kosten, waaronder vergunde aanvragen, personeelskosten en kosten van ingeschakelde derden, blijven onverminderd verschuldigd.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die naar wet of maatschappelijke opvatting buiten de redelijke controle van partijen valt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, overheidsmaatregelen, wegafsluitingen of -beperkingen opgelegd door politie of wegbeheerder, weigering of intrekking van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer, oorlog, rellen,stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, pandemieën, tekortkomingen van door de overheid aangewezen begeleiders of escorte, en storings in transport of communicatie. Deze opsomming is illustratief en niet exhaustief.

14.3 Met overmacht worden gelijkgesteld, omstandigheden buiten de controle van B-Exceptional die de economische inhoud of draagwijdte van de Opdracht ingrijpend wijzigen, haar bedrijfsvoering aanzienlijk beïnvloeden, of de nakoming van haar verplichtingen buitensporig bezwarend maken, overeenkomstig artikel 5.74 van het Burgerlijk Wetboek. In dergelijke omstandigheden zullen partijen te goeder trouw heronderhandelen teneinde de Overeenkomst aan te passen. Indien geen akkoord wordt bereikt binnen 15 kalenderdagen na het verzoek tot heronderhandeling, of indien aanpassing economisch niet verantwoord is, heeft B-Exceptional het recht de Overeenkomst en/of Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn

.15. CONTRACTSOVERNEMING

15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij B-Exceptional hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. B-Exceptional is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

15.2 In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever de B-Exceptional ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

16. GDPR

Gegevensbescherming: Partijen verwerken persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en treden elk op als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 - AVG). B-Exceptional verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan B-Exceptional bezorgt en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan B-Exceptional overmaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van B-Exceptional zou ontvangen. De Opdrachtgever erkent dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en het recht van bezwaar.

17. INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en B-Exceptional op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel B-Exceptional als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van

elektronische mails risico's kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en B-Exceptional stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als B-Exceptional zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van risico's. In geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of B-Exceptional ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

18. VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens B-Exceptional in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten jegens B-Exceptional verschaft.

19. NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

20. SPLITSBAARHEID

Indien een bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig is, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden, en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden behouden.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

21.1 Op iedere Overeenkomst gesloten met B-Exceptional is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

21.2 In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd.